杭州西湖风景名胜区法喜寺斋堂改造工程“9·24”一般车辆伤害事故调查报告

发布日期： 2025-11-13 16:00 浏览次数： 1018 来源：杭州市应急管理局

2025年9月24日21时15分许，浙江亚厦装饰股份有限公司在杭州西湖风景名胜区法喜寺斋堂改造工程工地运输材料过程中，发生一起叉车侧翻事故，导致1人死亡，事故造成直接经济损失约210万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）、《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市生产安全事故调查处理工作规程的通知》（杭政办函〔2009〕312号）等规定，9月28日，杭州市人民政府成立由市应急管理局牵头，市民族宗教局、市建委、市市场监管局、市公安局、市总工会和杭州西湖风景名胜区管委会等单位参加的事故调查组，依法开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过深入事故现场勘察，调查询问有关人员，查阅资料及现场照片，委托技术鉴定分析等，查明了事故经过、原因和损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施。

经调查认定，杭州西湖风景名胜区法喜寺斋堂改造工程“9·24”一般车辆伤害事故是一起因安全生产责任不落实，安全教育培训不到位，施工现场安全管理不严格，人员违反叉车安全操作规程造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1.建设单位：杭州市佛教协会（以下简称杭州市佛协），统一社会信用代码：513301005018921236；法定代表人释**，注册资金3万元；住所为杭州市灵隐路法云弄2号。

2.项目实际发包单位（出资方）：杭州市上天竺法喜讲寺（以下简称法喜寺），统一社会信用代码：71330106YA3629916L；负责人释**，地址为浙江省杭州市天竺路338号。

3.施工单位：浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称浙江亚厦公司），统一社会信用代码：91330000146160 98X3（1/25）；成立日期为1995年7月7日，法定代表人张**，注册资本133999.6498万元；住所为上虞章镇工业新区；类型为其他股份有限公司（上市）；经营范围：住宅室内装饰装修、建设工程施工、建设工程设计、建设工程勘察、建筑智能化系统设计、文物保护工程设计等。建筑业企业资质证书编号：D133196880；资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级；有效期至2028年12月22日。持有《安全生产许可证》，证书编号（浙）JZ安许证字[2005]048441，有效期：2022年11月2日至2025年11月1日。

4.监理单位：浙江工程建设管理有限公司（以下简称浙江工程管理公司），统一社会信用代码：913300001429174 39B（1/10）；成立日期为1993年3月5日，法定代表人杨**，注册资本3100万元；住所为浙江省杭州市西湖区文二路28号；类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：工程管理服务、建设工程监理等。

5.劳务单位：杭州天勤建筑劳务有限公司（以下简称杭州天勤劳务公司），统一社会信用代码：91330106MA2GY0E42T（1/1），成立日期为2019年9月5日，法定代表人丁*，注册资本500万元；住所为浙江省杭州市西

湖区转塘街道沙秀路99号亚厦中心2号楼3层；类型为有限责任公司（自然人独资）；经营范围：承接施工总承包和专业承包企业分包的劳务作业。

6.项目叉车租赁单位：杭州之江度假区诚程机械设备租赁服务部（以下简称杭州诚程设备租赁服务部），统一社会信用代码：92330106MA2CE2GY39(1/1)；注册日期为2018年8月31日，经营者汪*；经营场所为杭州市西湖区转塘街道外桐坞2号；类型为个体工商户；经营范围：机械设备租赁、建筑设备租赁、装卸服务等。

（二）事故相关人员情况

1.徐**，杭州天勤劳务公司派遣至法喜寺斋堂改造工程项目的普工，事故死者。

2.张**，浙江亚厦公司法人、总经理。

3.田**，浙江亚厦公司工程管理部员工，法喜寺斋堂改造工程项目经理。

4.丁**，浙江亚厦公司法喜寺斋堂改造工程项目技术负责人、项目现场负责人。

5.沈**，杭州天勤劳务公司派遣至法喜寺斋堂改造工程项目的瓦工。

（三）项目基本情况

杭州市上天竺法喜讲寺斋堂改造工程位于天竺路338号法喜寺内，物业产权单位为杭州市佛协。法喜寺为物业实际使用方。

1.项目前期报批情况。

2025年5月29日，杭州市佛协向杭州西湖风景名胜区管委会（以下简称景区管委会）报送《关于上天竺法喜讲寺斋堂室内装修的申请》，申报内容为斋堂室内装修、屋面修漏，申报实际装修面积1780平方米。6月11日，法喜寺向景区管委会补充提交《上天竺法喜讲寺斋堂室内装修工程概算情况》。经杭州西湖风景名胜区灵隐管理处（以下简称灵隐管理处）现场踏勘，景区管委会于7月23日部门联审同意该申报方案，要求杭州市佛协向景区质安监站办理施工备案及第三方图审，备案后报景区风景园林局领取施工项目开工简复单，并要求属地灵隐管理处做好日常监管工作。7月23日，法喜寺采用邀请招标方式进行招标，项目名称为杭州市上天竺法喜讲寺斋堂改造工程，招标金额1301.2030万元。截至9月24日事故发生之日，项目未办理施工备案、第三方图审、开工简复单；工程投资金额调整后，未按相关要求领取建筑项目施工许可证。

2.工程承发包情况。

（1）工程监理合同：2025年8月15日，法喜寺与浙江工程管理公司签订《杭州市上天竺法喜讲寺斋堂改造工程监理合同》，监理服务期自2025年8月16日至2026年1月13日，服务期150天。

（2）承包合同：2025年8月18日，法喜寺和浙江亚厦公司签订《杭州市上天竺法喜讲寺斋堂改造工程合同协议书》，计划工期自2025年8月16日至2025年11月13日，工期90天。合同协议书中双方附带签订《安全生产责任书》。

（3）劳务分包合同：2025年9月6日，浙江亚厦公司与杭州天勤劳务公司签订《杭州市上天竺法喜讲寺斋堂改造工程劳务分包合同》，工期自2025年9月6日至2025年10月15日，工期39天。劳务分包合同中双方附带签订《安全生产协议书》。

（4）叉车租赁合同：2025年9月19日，浙江亚厦公司与杭州诚程设备租赁服务部签订《叉车租赁合同》，租赁叉车一台，租赁期自2025年9月10日至2025年11月10日。

（四）事故发生单位安全管理情况

经调查，浙江亚厦公司通过工管中心、工管公司、项目部三个层次落实项目管理，但公司内部未按要求层层签订安全生产责任书。公司技术中心质量安全部负责督促相关项目落实安全生产工作，制定了质量安全管理、事故应急处理、施工机具管理等制度规定，但未建立安全风险分级管控制度。质量安全部于2025年9月18日代表公司和法喜寺斋堂改造工程项目部签订了项目质量、安全生产目标管理责任书，同时，对项目开展了质量安全检查。

项目部制定了安全生产检查、安全教育培训、施工机械（含叉车）操作规程等制度，建立了入场施工人员档案册，开展了三级安全教育和安全交底，签订了岗位责任书和职工安全生产协议书。但未建立叉车保养维修和领取使用的管理档案，未提供安全风险分级管控制度和开展事故隐患排查整治的相关台账资料。

二、事故发生情况

（一）事故发生经过

2025年9月24日21时15分，涉事人员徐**应沈**关于“清理工地大门外侧堆放钢管”的协作要求，未按规定佩戴安全帽，驾驶叉车上坡准备进工地搬运钢管，启动叉车后倒车上坡，第一次未能倒上斜坡，又将叉车开下坡；第二次倒车上坡时，叉车左后轮滑到斜坡外导致叉车向左侧发生倾翻，徐**往叉车左侧跳车，后被翻倒的叉车护顶架压住下颚部位无法动

弹。21时17分左右，沈**看到叉车侧翻后，立即向项目现场负责人丁**报告，同时拨打120急救电话，以及110和119请求救援。

（二）事故现场勘验情况

事故调查组通过调查及查看监控等方式对现场进行了事故勘验，并委托杭州市特种设备检验科学研究院进行了技术分析，结果如下：

1.现场环境。

事发现场上方为法喜寺斋堂改造工程工地内部，工地门口围墙和大门处无灯光照明措施。

2.斜坡状况。

事发现场为一处钢板斜坡，斜坡上散落着施工碎石渣，经测量斜面坡度约为16.3°，斜坡垂直高度差约为0.83米。

3.涉事叉车情况。

事故设备名称：内燃平衡重式叉车，型号：CPC35，制造单位：杭叉集团股份有限公司，产品编号：G5AFC6456，制造日期：2016年5月。

事故叉车处于左侧倾倒状态，车身轴线与斜坡边缘呈一定夹角。地面上有大量油污，左后轮轮胎胎面、后桥底部和斜坡边缘中间处有摩擦痕迹。叉车处于空载状态，挡位处于倒车挡，其中一根货叉已掉落在地。座椅上无安全带，两侧前轮轮胎花纹规格不一致。叉车未经检验机构检验。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》，核定事故造成直接经济损失约210万元。

三、事故应急处置及评估情况

事故发生后，现场人员立即停止现场作业并及时组织救援、医疗救治，善后工作快速、平稳、有序。经评估，本次事故应急处置及时、有效。

四、事故直接原因

叉车操作人员徐*军，安全意识淡薄，未佩戴安全帽等劳动防护用具，在作业场所外部照明差、现场无人指挥的情况下，违反叉车安全操作规程，因操作不当导致自身被失控侧翻的叉车压住，是造成这起事故的直接原因。

五、事故相关单位主要问题

（一）事故相关单位

1.浙江亚厦公司，安全生产主体责任不落实，未建立健全并落实全员安全生产责任制，未建立并落实安全风险分级管控制度，安全培训教育不到位，施工现场管理不严格，事故隐患排查整治不彻底，未及时发现并消除安全生产规章制度不落实、人员违反安全操作规程等事故隐患，对事故负有单位管理责任。

2.浙江工程管理公司，监理工作职责不落实，施工安全监理不力，未有效督促施工单位落实风险管控措施，未及时发现并消除叉车安全带缺失、作业人员违反操作规程等事故隐患，对事故负有监理责任。

3.杭州市佛协，未认真履行建设单位责任，作为项目的建设主体单位，对法喜寺斋堂室内装修项目把关不严格，未及时办理施工备案及第三方图审并领取施工项目开工简复单；未及时发现法喜寺擅自变更建设工程设计方案、调整工程投资金额、私自组织招投标和签订合同等行为，对项目未取得建筑项目施工许可证擅自施工行为失察失管。

（二）有关部门

灵隐管理处，未全面落实安全生产属地监管责任，事故隐患排查整治不够深入，对法喜寺斋堂改造工程未取得建筑项目施工许可擅自施工的行为发现不及时。

六、事故有关责任人员及责任单位处理建议

（一）建议不再追究责任人员

徐**，自身安全意识淡薄，多次违反安全操作规程，冒险驾驶叉车作业，因操作不当导致自身死亡，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，故不予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的处罚建议

1.张**，浙江亚厦公司法人、总经理，未认真履行安全生产工作职责，未建立健全并落实全员安全生产责任制，未组织建立并落实安全风险分级管控制度，督促检查本单位安全生产工作不力，未及时发现并消除施工现场管理不严格、人员违反安全操作规程等事故隐患，对事故负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（五）项的规定，建议应急管理部门依据相关法律法规予以行政处罚。

2.田**，浙江亚厦公司项目经理，未认真履行安全生产工作职责，未有效督促落实安全生产规章制度和安全操作规程，施工现场安全管理不严格，事故隐患排查整治不到位，未及时发现、制止和纠正人员违反叉车安全操作规程的行为，对事故负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项、第（六）项的规定，建议应急管理部门依据相关法律法规予以行政处罚。

3.丁**，项目现场实际负责人，未认真履行安全生产工作职责，未有效落实安全生产规章制度和安全操作规程，安全教育培训不到位，施工现场安全管理不严格，事故隐患排查整治不到位，未排查发现叉车安全带缺失的事故隐患，未及时制止和纠正人员违反安全操作规程的行为，对事故负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项、第（六）项的规定，建议应急管理部门依据相关法律法规予以行政处罚。

（三）对事故有关责任单位的处罚建议

1.浙江亚厦公司，作为项目承包单位，安全生产主体责任不落实，未建立健全并落实全员安全生产责任制，未建立并落实安全风险分级管控制度，安全教育培训不到位，事故隐患排查整治不彻底，施工现场安全管理不严格，未及时发现并消除人员违反操作规程的事故隐患，对事故负有单位管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款的规定，建议应急管理部门依据相关法律法规予以行政处罚。

2.杭州市佛协，作为建设单位，未严格落实建筑施工领域相关法律法规要求，未认真履行项目设立、审批、合同签订等职责，未取得建筑项目施工许可证擅自施工，其行为违反了《中华人民共和国建筑法》第七条第一款，建议住建部门依据相关法律法规予以行政处罚。

3.浙江工程管理公司，作为项目监理单位，施工安全监理不严格，督促事故隐患排查整治不力，未及时发现违规作业事故隐患，对事故负有单位监理责任，建议住建部门依据工程监理企业信用评价相关规定进行信用处理。

（四）对有关部门的处理建议

建议灵隐管理处向景区管委会作出检查，并抄报杭州市应急管理局。

七、事故主要教训和防范措施建议

1.市民族宗教局要深刻汲取本次事故教训，坚决贯彻“管行业必须管安全”的要求，认真履行行业部门安全管理责任，严格督促行业单位切实履行安全生产主体责任，建立健全安全生产管理制度，加强安全生产督查检查，落实落细风险防控措施，消除各类事故隐患。

2.景区管委会要牢固树立红线意识、底线思维，强化统筹协调，压实属地部门监管责任，举一反三，常态化开展安全生产隐患排查整治。要严格督促生产经营单位全面落实安全生产主体责任，确保有效构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范化解各类安全风险，切实消除事故隐患。

3.杭州市佛协要切实履行安全生产主体责任，深刻汲取此次事故教训，举一反三排查整治各类风险隐患。鉴于该项目实际投资额、建筑面积已满足施工许可证办理范围，后续需按规定申领《建筑工程施工许可证》及办理相关开工手续后方可实施。施工期间要切实增强风险意识，落实风险管控措施，加大安全检查巡查力度，加强对施工现场的安全管理，及时发现并消除事故隐患，严防类似事故再次发生。

4.浙江亚厦公司要切实履行承包单位的安全职责，建立健全全员安全生产责任制，组织建立并落实安全风险分级管控制度，强化员工安全生产教育培训，提升员工安全意识和操作技能，举一反三，深入开展事故隐患排查治理，严格施工现场安全管理，及时制止、纠正违章作业行为，切实消除事故隐患，保证施工作业安全。

5.浙江工程管理公司要切实履行监理职责，加强安全监理巡查，督促施工单位落实安全生产规章制度和风险管控措施，及时发现并纠正问题，消除施工现场事故隐患。

6.杭州天勤劳务公司要强化施工现场安全管理，切实加强现场作业人员，特别是特种作业操作人员的安全教育和技能培训，增强员工安全意识，落实风险防控措施，确保生产安全。

打印 关闭

适老化 无障碍服务 党政机关

主办单位：杭州市应急管理局 备案证号：浙ICP备2022031938号-1

浙公网安备 33010202002373号网站标识码：3301000020

联系我们 网站地图